

Aula 10 (bônus)

Legislação de Trânsito p/ PRF (Policial)

Prof. Alexandre Herculano - Pós-Edital

Autor:

Alexandre Herculano

03 de Março de 2021

CTB

- Art. 120. Todo veículo **automotor, elétrico, articulado, reboque ou semirreboque**, deve ser **registrado perante o órgão executivo de trânsito** do Estado ou do Distrito Federal, no Município de domicílio ou de residência de seu proprietário, na forma da lei.

- Art. 132. Os **veículos novos não estão sujeitos ao licenciamento** e terão sua circulação regulada pelo CONTRAN durante **o trajeto entre a fábrica e o Município de destino**.
- § 1º O disposto neste artigo aplica-se, igualmente, aos **veículos importados**, durante o trajeto entre a alfândega ou entreposto alfandegário e o Município de destino.



Permissão

- Permite o **transporte de cargas e pessoas em veículos novos, antes do registro e licenciamento**. Adquiridos por **pessoas físicas e jurídicas**, por **entidades públicas e privadas** e os destinados aos concessionários para comercialização, desde que portem a "autorização especial".
- A permissão **estende-se aos veículos inacabados(chassis)**, do pátio do fabricante ou do concessionário até o local da indústria encarregadora.

Resolução 04/98

@prof.herculano



Autorização Especial

- A "autorização especial" é válida apenas para o **deslocamento para o município de destino**, sendo expedida para o veículo que **portar os Equipamentos Obrigatórios** previstos pelo CONTRAN, com base na Nota Fiscal de Compra e Venda, **com validade de 15 dias (na região Norte são 30 dias) transcorridos da data da emissão**, prorrogável por igual período por motivo de força maior.
- A autorização especial **será impressa em 3 vias**, das quais, a **primeira e a segunda serão colocadas, respectivamente, no vidro dianteiro (para-brisa), e no vidro traseiro**, e a terceira arquivada na repartição de trânsito expedidora.

Definição

Dispõe sobre o trânsito de veículos novos nacionais ou importados, antes do registro e licenciamento.

Veículos

- Os **veículos consignados aos concessionários**, para **comercialização**, e os veículos adquiridos por pessoas físicas, entidades privadas e públicas, a serem licenciados nas categorias **"particular e oficial"**, somente poderão **transportar suas cargas a pessoas que tenham vínculo empregatício com os mesmos**.
- Para os veículos **recém-produzidos**, beneficiados por regime tributário especial e para os quais ainda não foram emitidas as notas fiscais de faturamento, fica **permitido o transporte somente do pátio interno das montadoras e fabricantes para os pátios externos das montadoras e fabricantes ou das empresas responsáveis pelo transporte** dos veículos, em um **raio máximo de 10 km**, desacompanhados de nota fiscal, desde que acompanhados da relação de produção onde conste a numeração do chassi.



Penalidade

Pela inobservância desta Resolução, **fica o condutor sujeito à penalidade constante do Artigo 230, inciso V**, do Código de Trânsito Brasileiro:

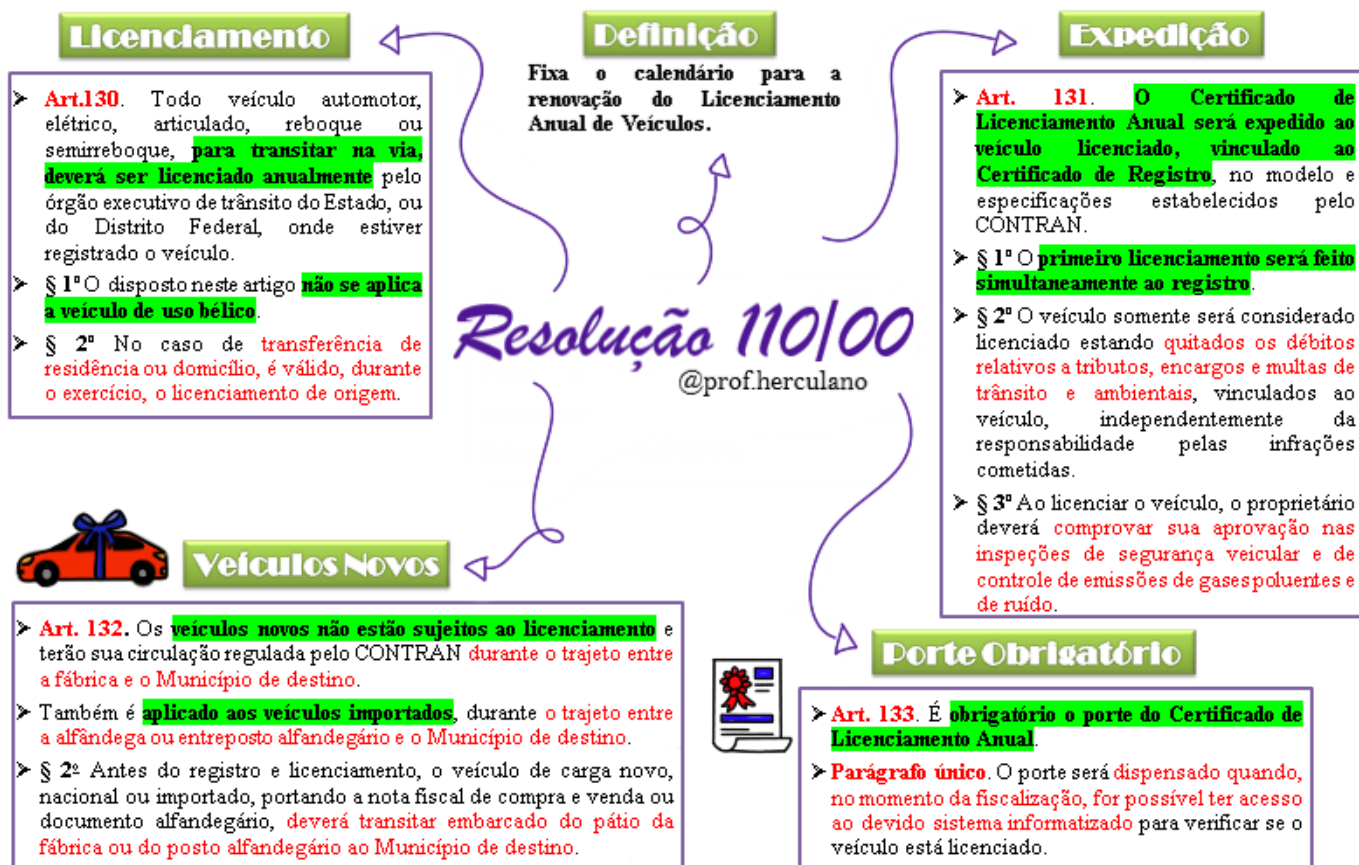
- Art.230. Conduzir o veículo:
(...)
- V - **que não esteja registrado e devidamente licenciado**;
- Infração - **gravíssima**;
- Penalidade - multa e apreensão do veículo;
- Medida administrativa - remoção do veículo.



Resolução 04/98

@prof.herculano





Transferência

- **Art. 134.** No caso de transferência de propriedade, o proprietário antigo deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado dentro de um prazo de trinta dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.
- **Parágrafo único.** O comprovante de transferência de propriedade de que trata o caput poderá ser substituído por documento eletrônico, na forma regulamentada pelo Contran.

Veículos Alugados

- **Art. 135.** Os veículos de aluguel, destinados ao transporte individual ou coletivo de passageiros de linhas regulares ou empregados em qualquer serviço remunerado, para registro, licenciamento e respectivo emplacamento de característica comercial, deverão estar devidamente autorizados pelo poder público concedente.



Expedição

- Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do DF estabelecerão prazos para renovação do Licenciamento Anual dos Veículos registrados sob sua circunscrição, de acordo com o algarismo final da placa de identificação, respeitados os limites fixados na tabela a seguir:

Final da placa	Prazo p/ renovação
1 e 2	Até Setembro
3, 4 e 5	Até Outubro
6, 7 e 8	Até Novembro
9 e 0	Até Dezembro



- As autoridades, órgãos, instituições e agentes de fiscalização de trânsito e rodoviário em todo o território nacional, para efeito de autuação e aplicação de penalidades, quando o veículo se encontrar fora da unidade da federação em que estiver registrado, deverão adotar os prazos estabelecidos acima.

Resolução 110/00
@prof.herculano



Convenção e Acordos Internacionais

- O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, desde que penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no Território Nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais, ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil e, igualmente, pela adoção do Princípio da Reciprocidade, no prazo máximo de 180 dias, respeitada a validade da habilitação de origem.



Ao cidadão brasileiro habilitado no exterior serão aplicadas as mesmas regras estabelecidas aqui, comprovando que o mesmo mantinha residência normal naquele País por um período não inferior a 06 meses no momento da expedição da habilitação.

Resolução 360/10

@prof.herculano



Prazo

- O condutor estrangeiro, após o prazo de 180 dias de estada regular no Brasil, pretendendo continuar a dirigir veículo automotor no âmbito territorial brasileiro, deverá submeter-se aos Exames de aptidão Física e Mental e Avaliação Psicológica (exceto o exame escrito), nos termos do artigo 147 do CTB, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.

Definição

Habilitação do candidato ou condutor estrangeiro para direção de veículos em território nacional.

Troca de Habilitação

- O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, em estada regular, desde que penalmente imputável no Brasil, detentor de habilitação não reconhecida pelo Governo brasileiro, poderá dirigir no Território Nacional mediante a troca da sua habilitação de origem pela equivalente nacional junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal e ser aprovado nos Exames de Aptidão Física e Mental, Avaliação Psicológica e de Direção Veicular, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.



Candidato

➤ O candidato à obtenção da Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) solicitará ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou entidade, a abertura do processo de habilitação para o qual deverá preencher os seguintes requisitos:

- ✓ Ser penalmente imputável;
- ✓ Saber ler e escrever;
- ✓ Possuir documento de identidade;
- ✓ Possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF).
- ✓ Sobre o CPF, não há exigência no CTB.

Definição

➤ Sobre o anexo I, ele menciona conceitos mais específicos sobre as categorias permitidas para cada veículo.



Resolução 789/19

@prof.herculano

Exames

➤ Para o processo de habilitação, após o devido cadastramento dos dados informativos no Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH), o candidato deverá submeter-se à realização de:

- ✓ Avaliação Psicológica;
- ✓ Exame de Aptidão Física e Mental;
- ✓ Exame escrito, sobre a integralidade do conteúdo programático, desenvolvido em Curso de Formação para Conductor;
- ✓ Exame de Direção Veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual esteja se habilitando.

Deficiência

➤ Segundo a norma, quando houver indícios de deficiência física, mental ou de progressividade de doença que possa diminuir a capacidade para conduzir veículo, o prazo de validade do exame poderá ser diminuído.



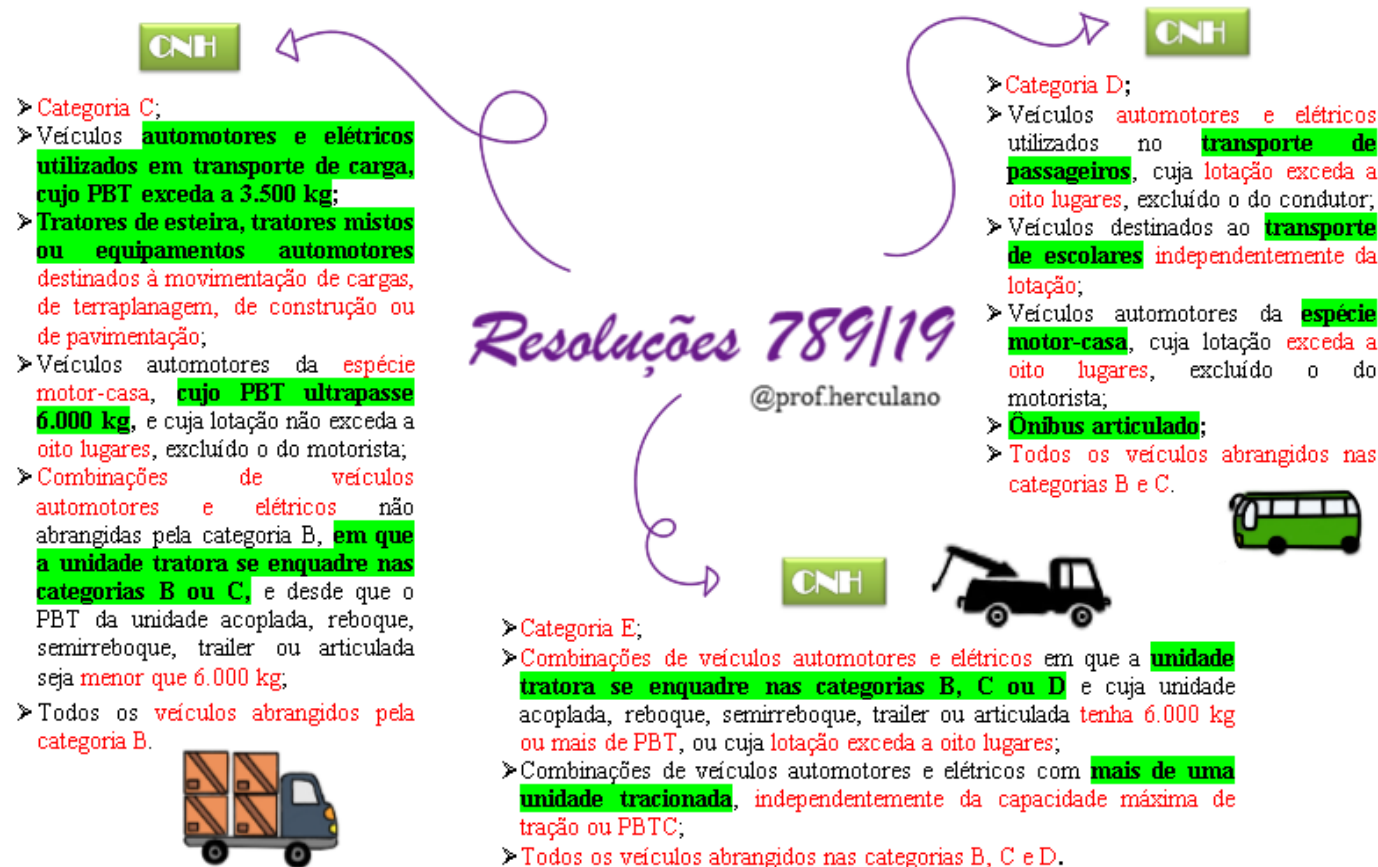
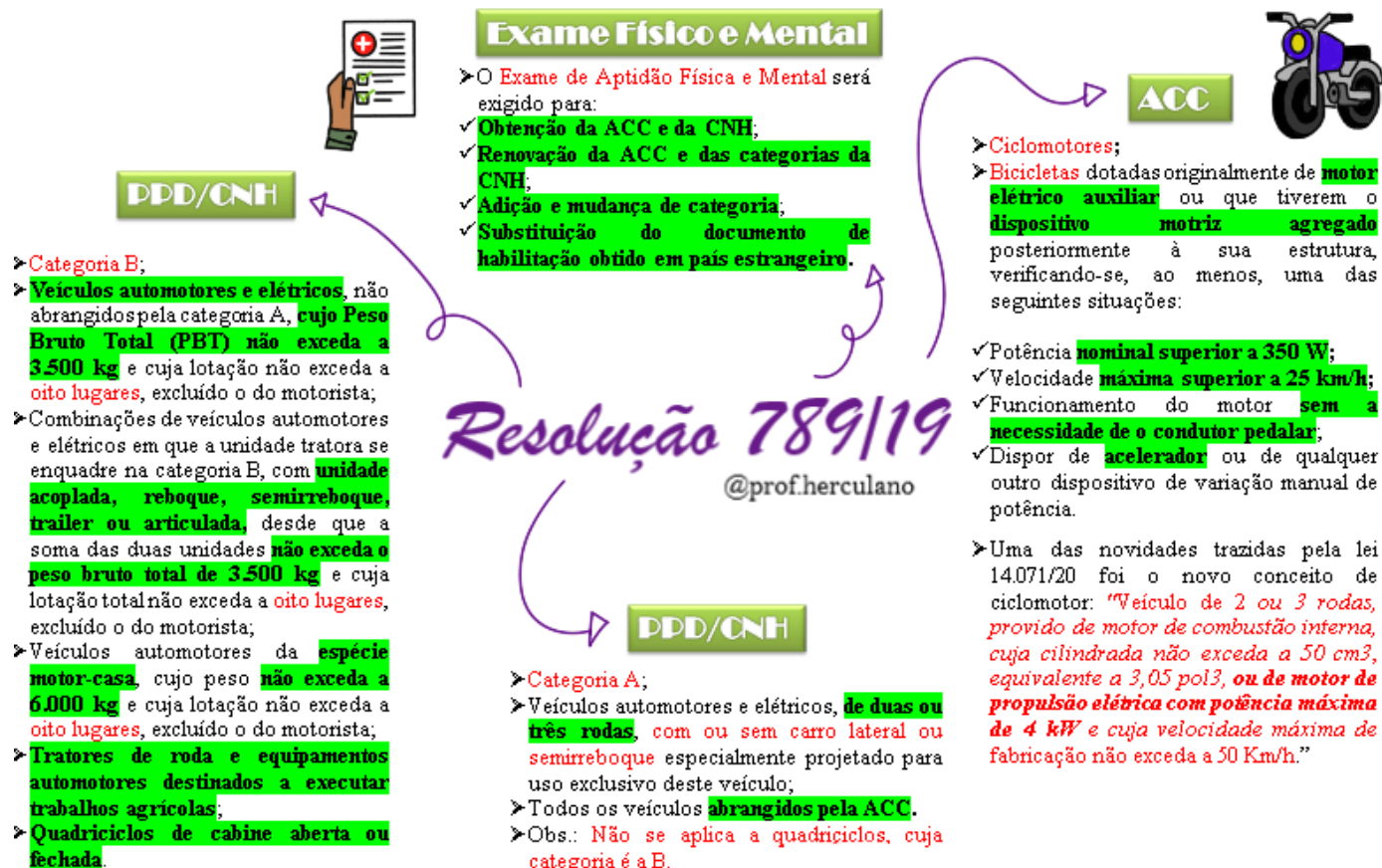
➤ § 2º O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade:

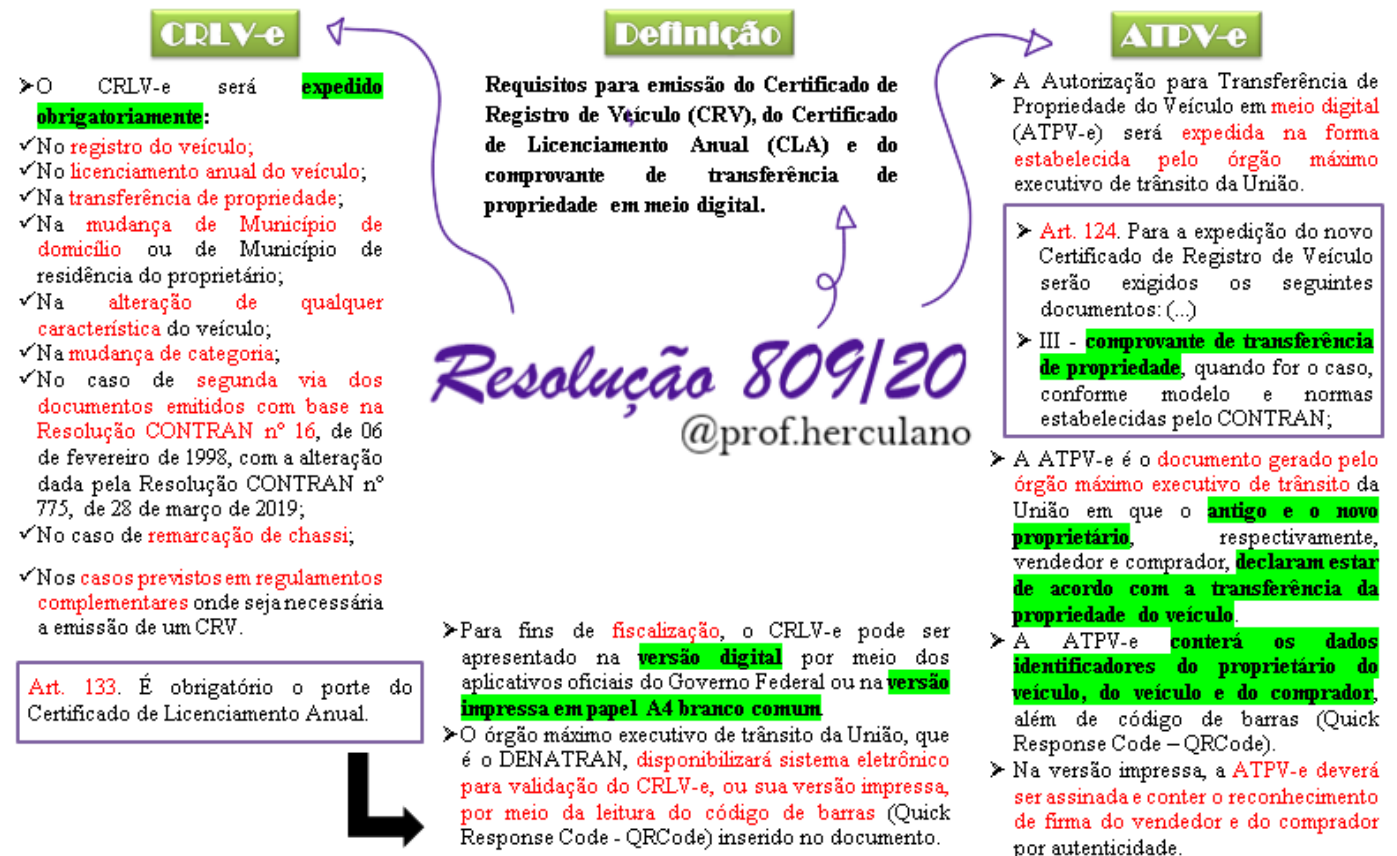
- I - a cada 10 anos, para condutores com idade inferior a 50 anos;
- II - a cada 5 anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 anos e inferior a 70 anos;
- III - a cada 3 anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 anos.

Renovação do Exame

➤ Segundo a Resolução, o Exame de Aptidão Física e Mental será preliminar e renovável a cada cinco anos, ou a cada três anos para condutores com mais de 65 anos de idade, no local de residência ou domicílio do examinado.







Lista de Questões

1. Julgue o item abaixo com base na Resolução 04/98 do CONTRAN.

A "autorização especial" será válida apenas para deslocamento para o município de destino, será expedida para o veículo que portar os Equipamentos Obrigatórios e terá validade de quinze dias úteis.

2. Julgue o item abaixo com base na Resolução 04/98 do CONTRAN.

Para os veículos recém-produzidos, beneficiados por regime tributário especial e para os quais ainda não foram emitidas as notas fiscais de faturamento, fica permitido o transporte somente do pátio interno das montadoras e fabricantes para os pátios externos das montadoras e fabricantes ou das empresas responsáveis pelo transporte dos veículos, em um raio máximo de 15 quilômetros, desacompanhados de nota fiscal, desde que acompanhados da relação de produção onde conste a numeração do chassi.

3. Julgue o item abaixo com base na Resolução 110/00 do CONTRAN.

As autoridades, órgãos, instituições e agentes de fiscalização de trânsito e rodoviário em todo o território nacional, para efeito de autuação e aplicação de penalidades, deverão adotar os prazos determinados pela norma. Assim, ao abordar um veículo com o final da placa 8, logo, o agente levará em consideração, para efeitos de fiscalização, até o final de novembro.



4. Julgue o item abaixo com base na Resolução 360/10 do CONTRAN.

O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, desde que penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no Território Nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais, ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil e, igualmente, pela adoção do Princípio da Reciprocidade, no prazo máximo de 180 dias, respeitada a validade da habilitação de origem.

5. Julgue o item abaixo com base na Resolução 360/10 do CONTRAN.

O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, em estada regular, desde que penalmente imputável no Brasil, detentor de habilitação não reconhecida pelo Governo brasileiro, poderá dirigir no Território Nacional mediante a troca da sua habilitação de origem pela equivalente nacional junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal e ser aprovado nos Exames de Aptidão Física e Mental, Avaliação Psicológica e de Direção Veicular, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.

7. Julgue o item abaixo com base na Resolução 780/19 do CONTRAN.

No caso dos reboques, semirreboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, quadriciclos, bem como, quando couber, os tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes serão identificados apenas pela PIV traseira.

8. Julgue o item abaixo com base na Resolução 780/19 do CONTRAN.

De forma a permitir a convivência entre ambos os modelos de placas (antigas e novas) e possibilitar a consulta por ambos os critérios de placas, a faixa de letras de "A" a "J" será utilizada apenas para a conversão do modelo antigo para o novo de PIV. Assim, a placa anterior PRF2021 será substituída pela nova placa com o padrão alfanumérico PRF2A21.

9. Julgue o item abaixo com base na Resolução 780/19 do CONTRAN.

É obrigatório o uso de segunda PIV traseira nos veículos equipados com engates para reboques ou carroceria intercambiável.

10. Julgue o item abaixo com base na Resolução 789/20 do CONTRAN.

O candidato à obtenção da Autorização para Conduzir Ciclomotor solicitará ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio ou residência, a abertura do processo de habilitação para o qual deverá preencher os seguintes requisitos: ser penalmente imputável; saber ler e escrever; possuir documento de identidade; e possuir Cadastro de Pessoa Física.

11. Julgue o item abaixo com base na Resolução 789/20 do CONTRAN.

A ACC é destinada, também, para bicicletas dotadas originalmente de motor elétrico auxiliar, bem como aquelas que tiverem o dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura, em que se verifique, ao menos, uma das seguintes situações: com potência nominal superior a 350 W; velocidade máxima superior a 25 km/h; funcionamento do motor sem a necessidade de o condutor pedalar; e dispor de acelerador ou de qualquer outro dispositivo de variação manual de potência.



12. Julgue o item abaixo com base na Resolução 809/20 do CONTRAN.

Para fins de fiscalização, o CRLV-e pode ser apresentado na versão digital por meio dos aplicativos oficiais do Governo Federal ou na versão impressa em papel A4 branco comum.

13. Julgue o item abaixo com base na Resolução 809/20 do CONTRAN.

No caso da ATPV-e, a comunicação de venda será realizada, sempre, por meio de sistema eletrônico implantado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

Questões Comentadas

1. Julgue o item abaixo com base na Resolução 04/98 do CONTRAN.

A "autorização especial" será válida apenas para deslocamento para o município de destino, será expedida para o veículo que portar os Equipamentos Obrigatórios e terá **validade de quinze dias úteis**.

Comentários:

A "autorização especial" será válida apenas para deslocamento para o município de destino, será expedida para o veículo que portar os Equipamentos Obrigatórios previstos pelo CONTRAN (adequado ao tipo de veículo), com base na Nota Fiscal de Compra e Venda, **com validade de (15) quinze dias transcorridos da data da emissão**, prorrogável por igual período por motivo de força maior. Lembrando que na região Norte são 30 dias.

Gabarito: errado.

2. Julgue o item abaixo com base na Resolução 04/98 do CONTRAN.

Para os veículos recém-produzidos, beneficiados por regime tributário especial e para os quais ainda não foram emitidas as notas fiscais de faturamento, fica permitido o transporte somente do pátio interno das montadoras e fabricantes para os pátios externos das montadoras e fabricantes ou das empresas responsáveis pelo transporte dos veículos, em um raio máximo de 15 quilômetros, desacompanhados de nota fiscal, desde que acompanhados da relação de produção onde conste a numeração do chassi.

Comentários:

Para os veículos recém-produzidos, beneficiados por regime tributário especial e para os quais ainda não foram emitidas as notas fiscais de faturamento, fica permitido o transporte somente do pátio interno das montadoras e fabricantes para os pátios externos das montadoras e fabricantes ou das empresas responsáveis pelo transporte dos veículos, em um raio máximo de **10 (dez)**



quilômetros, desacompanhados de nota fiscal, desde que acompanhados da relação de produção onde conste a numeração do chassi.

Gabarito: errado.

3. Julgue o item abaixo com base na Resolução 110/00 do CONTRAN.

As autoridades, órgãos, instituições e agentes de fiscalização de trânsito e rodoviário em todo o território nacional, para efeito de autuação e aplicação de penalidades, deverão adotar os prazos determinados pela norma. Assim, ao abordar um veículo com o final da placa 8, logo, o agente levará em consideração, para efeitos de fiscalização, até o final de novembro.

Comentários:

Mas é de qual unidade da federação? Logo, errado!

Os órgãos executivos de trânsito dos Estados e do DF estabelecerão prazos para renovação do Licenciamento Anual dos Veículos registrados sob sua circunscrição, de acordo com o algarismo final da placa de identificação, **respeitados os limites fixados na tabela a seguir:**

Algarismo final da placa	Prazo final para renovação
1 e 2	Até setembro
3,4 e 5	Até outubro
6,7 e 8	Até novembro
9 e 0	Até dezembro

As autoridades, órgãos, instituições e agentes de fiscalização de trânsito e rodoviário em todo o território nacional, **para efeito de autuação e aplicação de penalidades**, quando o veículo se encontrar fora da unidade da federação em que estiver registrado, deverão adotar os prazos estabelecidos acima.

Gabarito: errado.

4. Julgue o item abaixo com base na Resolução 360/10 do CONTRAN.

O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, desde que penalmente imputável no Brasil, poderá dirigir no Território Nacional quando amparado por convenções ou acordos internacionais, ratificados e aprovados pela República Federativa do Brasil e, igualmente, pela adoção do Princípio da Reciprocidade, no prazo máximo de 180 dias, respeitada a validade da habilitação de origem.

Comentários:

O condutor estrangeiro, após o prazo de 180 dias de estada regular no Brasil, pretendendo continuar a dirigir veículo automotor no âmbito territorial brasileiro, deverá submeter-se aos



Exames de aptidão Física e Mental e Avaliação Psicológica, nos termos do artigo 147 do CTB, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.

Gabarito: certo.

5. Julgue o item abaixo com base na Resolução 360/10 do CONTRAN.

O condutor de veículo automotor, oriundo de país estrangeiro e nele habilitado, em estada regular, desde que penalmente imputável no Brasil, detentor de habilitação não reconhecida pelo Governo brasileiro, poderá dirigir no Território Nacional mediante a troca da sua habilitação de origem pela equivalente nacional junto ao órgão ou entidade executiva de trânsito dos Estados ou do Distrito Federal e ser aprovado nos Exames de Aptidão Física e Mental, Avaliação Psicológica e de Direção Veicular, respeitada a sua categoria, com vistas à obtenção da Carteira Nacional de Habilitação.

Comentários:

Ao cidadão brasileiro habilitado no exterior serão aplicadas as regras estabelecidas acima, respectivamente, comprovando que mantinha residência normal naquele País por um período não inferior a seis meses quando do momento da expedição da habilitação.

Gabarito: certo.

7. Julgue o item abaixo com base na Resolução 780/19 do CONTRAN.

No caso dos reboques, semirreboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, quadriciclos, bem como, quando couber, os tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes serão identificados apenas pela PIV traseira.

Comentários:

A Resolução 780/19 dispõe sobre o **novo sistema de placas de identificação de veículos registrados no território nacional**. E, aqui, já vamos estudar com base na atualização feita pela Resolução 786/19 do CONTRAN.

Requisitos da Placa de Identificação Veicular

Após o **registro no respectivo órgão ou entidade executivo de trânsito** do Estado ou do Distrito Federal (**DETRAN**), cada veículo será identificado por Placas de Identificação Veicular – PIV dianteira e traseira. Isso já no modelo novo!

No caso dos **reboques, semirreboques, motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos, quadriciclos**, bem como, quando couber, os tratores destinados a puxar ou arrastar maquinaria de qualquer natureza ou a executar trabalhos agrícolas e de construção, de pavimentação ou guindastes **serão identificados apenas pela PIV traseira**.

Mas com são as especificações técnicas das PIV? Vejamos:



- ✓ A PIV deve ser revestida, em seu anverso, de película retrorrefletiva, **na cor branca com uma faixa na cor azul na margem superior**, contendo ao lado esquerdo o logotipo do MERCOSUL, ao lado direito a Bandeira do Brasil e ao centro o nome BRASIL;
- ✓ O padrão de estampagem **é composto de 7 caracteres alfanuméricos**, em alto relevo, na **sequência LLLNLNN**, com espaçamento equidistante e combinação aleatória, distribuída e controlada pelo DENATRAN. O caracter "L" refere-se à letra, e o caracter "N" refere-se ao numeral;
- ✓ O processo de estampagem dos caracteres alfanuméricos deve ser realizado **por meio de filme térmico aplicado por calor (hot stamp)**;
- ✓ A cor dos caracteres alfanuméricos da PIV será determinada de acordo com o uso dos veículos.

Antes de seguirmos, já destaco, abaixo, as novas cores e o modelo da placa que são diferentes da Resolução 231/07, que não veio no edital e muitos já estavam acostumados. Vou destacar, também, algumas especificações técnicas. Sinceramente não acredito que o examinador irá cobrar, mas como ele não excluiu os anexos eu vou precisar falar. Vamos lá!

Uso do Veículo	Cor dos Caracteres
Particular	Preta
Comercial (Aluguel e Aprendizagem)	Vermelha
Oficial e Representação	Azul
Diplomático/Consular (Missão Diplomática, Corpo Consular, Corpo Diplomático, Organismo Consular e/ou Internacional e Acordo Cooperação Internacional)	Dourada
Especiais (Experiência / Fabricantes de veículos, peças e implementos)	Verde
Coleção	Cinza Prata

Nome do País (BRASIL): deverá ser vazado na cor branca, ao centro da faixa azul superior.

Fonte da Combinação Alfanumérica:

- ✓ *"Tipologia: FE Engschrift;*
- ✓ *Altura (h): 53mm, para motocicletas, motonetas, ciclomotores, cicloelétricos, triciclos e quadriciclos; 65mm, para os demais veículos;*
- ✓ *Largura: conforme Figuras abaixo;*
- ✓ *Espessura do traço: proporcional ao padrão da tipologia;*
- ✓ *Fonte do Nome do País (BRASIL): Gill Sans Standard Bold Condensed 50 Interletrado."*
- ✓ em que haja necessidade de instalação da segunda placa traseira.

Gabarito: certo.



8. Julgue o item abaixo com base na Resolução 780/19 do CONTRAN.

De forma a permitir a convivência entre ambos os modelos de placas (antigas e novas) e possibilitar a consulta por ambos os critérios de placas, a faixa de letras de "A" a "J" será utilizada apenas para a conversão do modelo antigo para o novo de PIV. Assim, a placa anterior PRF2021 será substituída pela nova placa com o padrão alfanumérico PRF2A21.

Comentários:

Cuidado com a **tabela de Conversão dos caracteres alfanuméricos da PIV**. No caso de substituição da PIV de que trata a Resolução CONTRAN nº 231, de 15 de março de 2007 (padrão LLLNNNN), pela PIV de que trata esta Resolução (padrão LLLNLNN), será adotada a seguinte tabela equiparativa, para substituição do antepenúltimo caracter, de número para letra, a fim de que haja uma relação direta entre a antiga e a nova placa:

Placa antiga	Nova placa
0	A
1	B
2	C
3	D
4	E
5	F
6	G
7	H
8	I
9	J

Ex.: A placa anterior ABC1234 será substituída pela nova placa com o padrão alfanumérico ABC1C34."

OBS: a faixa de letras de "A" a "J" **será utilizada apenas para a conversão do modelo antigo para o novo de PIV**, de forma a permitir a convivência entre ambos os modelos e possibilitar a consulta por ambos os critérios de placas.

Gabarito: certo.

9. Julgue o item abaixo com base na Resolução 780/19 do CONTRAN.

É obrigatório o uso de segunda PIV traseira nos veículos equipados com engates para reboques ou carroceria intercambiável.

Comentários:



É obrigatório o uso de segunda PIV traseira nos veículos equipados com engates para reboques ou carroceria intercambiável, transportando eventualmente carga que cobrir, total ou parcialmente, a PIV traseira.

Caso os proprietários de veículos que estejam em circulação desejem adotar voluntariamente o modelo de PIV previsto na norma, haverá a substituição automática do segundo carácter numérico do modelo de PIV anterior por uma letra, conforme a tabela que mostrei a vocês acima.

"O código de barras bidimensionais dinâmico (Quick Response Code - QR Code) de que trata o art. 5º substituirá o lacre previsto no art. 115 do CTB, durante o período de implantação do dispositivo de identificação eletrônico denominado "placa eletrônica", de que trata a Resolução CONTRAN nº 537, de 17 de junho de 2015, que "dispõe sobre a implantação do Sistema Nacional de Identificação Automática de Veículos - SINIAV em todo o território nacional", e suas sucedâneas."

No caso acima, a única coisa que acho importante é a substituição do lacre pelo QR Code.

Disposições Finais

A PIV de que trata esta norma deverá ser implementada pelos DETRAN até o dia 31 de janeiro de 2020, sendo exigida nos casos de primeiro emplacamento do veículo.

Seguindo, também se exigirá a nova PIV para os veículos em circulação, nos seguintes casos:

- ✓ substituição de qualquer das placas em decorrência de mudança de categoria do veículo ou furto, extravio, roubo ou dano da referida placa;
- ✓ mudança de município ou de Unidade Federativa; ou

Gabarito: errado.

10. Julgue o item abaixo com base na Resolução 789/20 do CONTRAN.

O candidato à obtenção da Autorização para Conduzir Ciclomotor solicitará ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio ou residência, a abertura do processo de habilitação para o qual deverá preencher os seguintes requisitos: ser penalmente imputável; saber ler e escrever; possuir documento de identidade; e possuir Cadastro de Pessoa Física.

Comentários:

Sobre a Resolução 789/20 do CONTRAN, não acredito que o examinador vai cobrar os 89 artigos desta Resolução, pois ele destacou o anexo I, se fosse diferente, acredito, que eles iriam mencionar "Resolução 789/20, exceto o anexo II", ficaria mais coerente com as outras do edital.

O candidato à obtenção da Autorização para Conduzir Ciclomotor (ACC) e da Carteira Nacional de Habilitação (CNH) solicitará ao órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, do seu domicílio ou residência, ou na sede estadual ou distrital do próprio órgão ou



entidade, a abertura do processo de habilitação para o qual deverá preencher os seguintes requisitos:

- ✓ ser penalmente imputável;
- ✓ saber ler e escrever;
- ✓ possuir documento de identidade; e
- ✓ **possuir Cadastro de Pessoa Física (CPF).**

Para o processo de habilitação, após o devido cadastramento dos dados **informativos no Registro Nacional de Condutores Habilitados (RENACH)**, o candidato deverá realizar Avaliação Psicológica, Exame de Aptidão Física e Mental, Curso Teórico-técnico, Exame Teórico-técnico, Curso de Prática de Direção Veicular e Exame de Prática de Direção Veicular, nesta ordem. Assim, para a obtenção da ACC e da CNH, o candidato deverá submeter-se à realização de:

- ✓ Avaliação Psicológica;
- ✓ Exame de Aptidão Física e Mental;
- ✓ Exame escrito, sobre a integralidade do conteúdo programático, desenvolvido em Curso de Formação para Conductor; e
- ✓ Exame de Direção Veicular, realizado na via pública, em veículo da categoria para a qual esteja se habilitando.

Segundo a Resolução, o Exame de Aptidão Física e Mental será preliminar e **renovável a cada cinco anos, ou a cada três anos** para condutores com mais de sessenta e cinco anos de idade, no local de residência ou domicílio do examinado. **Percebam, que já há incoerência com a lei 14.071/20.** Mais um motivo pelo qual que eu acredito que vão cobrar somente o anexo I. Assim, para sua prova você tem que levar em **consideração o § 2 do art. 147 do CTB**:

§ 2º O exame de aptidão física e mental, a ser realizado no local de residência ou domicílio do examinado, será preliminar e renovável com a seguinte periodicidade:

I - a cada 10 (dez) anos, para condutores com idade inferior a 50 (cinquenta) anos;

II - a cada 5 (cinco) anos, para condutores com idade igual ou superior a 50 (cinquenta) anos e inferior a 70 (setenta) anos;

III - a cada 3 (três) anos, para condutores com idade igual ou superior a 70 (setenta) anos.

Gabarito: certo.

11. Julgue o item abaixo com base na Resolução 789/20 do CONTRAN.

A ACC é destinada, também, para bicicletas dotadas originalmente de motor elétrico auxiliar, bem como aquelas que tiverem o dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura, em que se verifique, ao menos, uma das seguintes situações: com potência nominal superior a 350 W; velocidade máxima superior a 25 km/h; funcionamento do motor sem a necessidade de o condutor pedalar; e dispor de acelerador ou de qualquer outro dispositivo de variação manual de potência.

Comentários:



Feita essa introdução, vamos às regras do anexo I, vejamos:

DOCUMENTO DE HABILITAÇÃO	CATEGORIA	ESPECIFICAÇÃO
ACC	-	✓ Ciclomotores; ✓ Bicicletas dotadas originalmente de motor elétrico auxiliar, bem como aquelas que tiverem o dispositivo motriz agregado posteriormente à sua estrutura, em que se verifique, ao menos, uma das seguintes situações: • com potência nominal superior a 350 W; • velocidade máxima superior a 25 km/h; • funcionamento do motor sem a necessidade de o condutor pedalar; e • dispor de acelerador ou de qualquer outro dispositivo de variação manual de potência. Vou colocar uma observação minha, mas não vem no anexo I da Resolução 789/20. Uma das novidades trazidas pela lei 14.071/20 foi o novo conceito de ciclomotor. Vejamos: <i>"CICLOMOTOR - veículo de 2 (duas) ou 3 (três) rodas, provido de motor de combustão interna, cuja cilindrada não exceda a 50 cm³ (cinquenta centímetros cúbicos), equivalente a 3,05 pol³ (três polegadas cúbicas e cinco centésimos), ou de motor de propulsão elétrica com potência máxima de 4 kW (quatro quilowatts), e cuja velocidade máxima de fabricação não exceda a 50 Km/h (cinquenta quilômetros por hora)."</i>
PPD/CNH	A	✓ Veículos automotores e elétricos, de duas ou três rodas, com ou sem carro lateral ou semirreboque especialmente projetado para uso exclusivo deste veículo; ✓ Todos os veículos abrangidos pela ACC. Obs.: Não se aplica a quadriciclos, cuja categoria é a B.
PPD/CNH	B	✓ Veículos automotores e elétricos, não abrangidos pela categoria A, cujo Peso Bruto Total (PBT) não exceda a 3.500 kg e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Combinações de veículos automotores e elétricos em que a unidade tratora se enquadre na categoria B, com unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada, desde que a soma das duas unidades não exceda o peso bruto total de 3.500 kg e cuja lotação total não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Veículos automotores da espécie motor-casa, cujo peso não exceda a 6.000 kg e cuja lotação



		não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Tratores de roda e equipamentos automotores destinados a executar trabalhos agrícolas; ✓ Quadriciclos de cabine aberta ou fechada.
CNH C	C	✓ Veículos automotores e elétricos utilizados em transporte de carga, cujo PBT exceda a 3.500 kg; ✓ Tratores de esteira, tratores mistos ou equipamentos automotores destinados à movimentação de cargas, de terraplanagem, de construção ou de pavimentação; ✓ Veículos automotores da espécie motor-casa, cujo PBT ultrapasse 6.000 kg, e cuja lotação não exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Combinações de veículos automotores e elétricos não abrangidas pela categoria B, em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B ou C, e desde que o PBT da unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada seja menor que 6.000 kg; ✓ Todos os veículos abrangidos pela categoria B.
CNH D	D	✓ Veículos automotores e elétricos utilizados no transporte de passageiros, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do condutor; ✓ Veículos destinados ao transporte de escolares independentemente da lotação; ✓ Veículos automotores da espécie motor-casa, cuja lotação exceda a oito lugares, excluído o do motorista; ✓ Ônibus articulado; ✓ Todos os veículos abrangidos nas categorias B e C.
CNH E	E	✓ Combinações de veículos automotores e elétricos em que a unidade tratora se enquadre nas categorias B, C ou D e cuja unidade acoplada, reboque, semirreboque, trailer ou articulada tenha 6.000 kg ou mais de PBT, ou cuja lotação exceda a oito lugares; ✓ Combinações de veículos automotores e elétricos com mais de uma unidade tracionada, independentemente da capacidade máxima de tração ou PBTC; ✓ Todos os veículos abrangidos nas categorias B, C e D.

Gabarito: certo.



12. Julgue o item abaixo com base na Resolução 809/20 do CONTRAN.

Para fins de fiscalização, o CRLV-e pode ser apresentado na versão digital por meio dos aplicativos oficiais do Governo Federal ou na versão impressa em papel A4 branco comum.

Comentários:

Esta Resolução dispõe sobre os requisitos para emissão do Certificado de Registro de Veículo (CRV), do Certificado de Licenciamento Anual (CLA) e do Comprovante de Transferência de Propriedade (CTP) em meio digital.

Dessa forma, fica instituído o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo em meio digital (CRLV-e), expedido na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, que conterá, vinculados em um único documento, o Certificado de Registro de Veículo (CRV) e o Certificado de Licenciamento Anual (CLA).

O CRLV-e será expedido obrigatoriamente:

- ✓ no registro do veículo;
- ✓ no licenciamento anual do veículo;
- ✓ na transferência de propriedade;
- ✓ na mudança de Município de domicílio ou de Município de residência do proprietário;
- ✓ na alteração de qualquer característica do veículo;
- ✓ na mudança de categoria;
- ✓ no caso de segunda via dos documentos emitidos com base na Resolução CONTRAN nº 16, de 06 de fevereiro de 1998, com a alteração dada pela Resolução CONTRAN nº 775, de 28 de março de 2019;
- ✓ no caso de remarcação de chassi;
- ✓ nos casos previstos em regulamentos complementares onde seja necessária a emissão de um CRV.

O CRLV-e é documento suficiente para fim de cumprimento do que dispõe o caput do art. 133 do CTB.

"Art. 133. É obrigatório o porte do Certificado de Licenciamento Anual."

Para fins de fiscalização, o CRLV-e pode ser apresentado na versão digital por meio dos aplicativos oficiais do Governo Federal ou **na versão impressa em papel A4 branco comum**, isso mesmo A4...rsrs. Assim, a expedição do CRLV-e dispensa a obrigatoriedade da versão impressa.

O órgão máximo executivo de trânsito da União, que é o DENATRAN, disponibilizará sistema eletrônico para validação do CRLV-e, ou sua versão impressa, por meio da leitura do código de barras bidimensionais dinâmico (Quick Response Code - QRCode) inserido no documento.

DA AUTORIZAÇÃO PARA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO VEÍCULO EM MEIO DIGITAL (ATPV-e)

A norma, institui, também, a Autorização para Transferência de Propriedade do Veículo em meio digital (ATPV-e), que será expedida na forma estabelecida pelo órgão máximo executivo de



trânsito da União. Lembrando que esse documento constitui o comprovante de transferência de propriedade de que trata o inciso III do art. 124 do CTB.

"Art. 124. Para a expedição do novo Certificado de Registro de Veículo serão exigidos os seguintes documentos:

(...)

III - comprovante de transferência de propriedade, quando for o caso, conforme modelo e normas estabelecidas pelo CONTRAN;"

A ATPV-e é o documento gerado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União em que o antigo e o novo proprietário, respectivamente, vendedor e comprador, declaram estar de acordo com a transferência da propriedade do veículo, nos termos das informações constantes no documento, responsabilizando-se pela veracidade das informações ali declaradas.

A ATPV-e conterá os dados identificadores do proprietário do veículo, do veículo e do comprador, além de código de barras bidimensionais dinâmico (Quick Response Code - QRCode) gerado pelos sistemas do órgão máximo executivo de trânsito da União.

Na versão impressa, a ATPV-e deverá ser assinada e conter o reconhecimento de firma do vendedor e do comprador por autenticidade.

Gabarito: certo.

13. Julgue o item abaixo com base na Resolução 809/20 do CONTRAN.

No caso da ATPV-e, a comunicação de venda será realizada, sempre, por meio de sistema eletrônico implantado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União.

Comentários:

O encaminhamento do comprovante de transferência de propriedade aos órgãos ou entidades executivos de trânsito dos Estados e do Distrito Federal corresponde à comunicação de venda de veículo.

No caso da ATPV-e, a comunicação de venda será realizada:

- ✓ por meio de sistema eletrônico implantado pelo órgão máximo executivo de trânsito da União, com a utilização de:
 - assinatura digital avançada, nos termos da Lei nº 14.063, de 2020, e de regulamentação vigente; ou
 - certificado digital, de propriedade do vendedor e do comprador, emitido por autoridade certificadora, conforme padrão de Infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil);
- ✓ por entidade pública ou privada com atribuição legal, em conformidade com a Lei nº 8.935, de 18 de novembro de 1994, expressamente autorizada pelo órgão máximo executivo de trânsito da União para tal finalidade; ou
- ✓ pelo órgão ou entidade executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, conforme procedimentos definidos por cada órgão ou entidade.

Para realizar a comunicação de venda, as entidades públicas ou privadas poderão contratar entidades privadas que tenham como atividade principal ou acessória, prevista em lei ou em seu



estatuto constitutivo ou contrato social, a prestação de serviços inerentes à comunicação de venda de veículos.

Gabarito: errado.



ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE: PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.



1 Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.



2 Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).



3 Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).



4 Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).



5 Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).



6 Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).



7 Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.



8 O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.



Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.